

V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Illescas (Toledo)

Anuncio de 21/07/2026, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), respecto aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del SUB SO 01, conforme nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal de Illescas (Toledo). [2026/5634]

El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de junio de 2025, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar definitivamente el PAU del Sector SUB SO 01, conforme nomenclatura del POM, conformado por la Alternativa Técnica (Plan Parcial de Mejora y Proyecto de Urbanización) redactada por la Arquitecta Dña. Nuria Muñoz Estevez; adjudicando la ejecución a la propuesta jurídico-económica presentada por la mercantil Desarrollo Barrio Oeste S.L., aprobándose el Texto Refundido de dichos documentos técnicos en sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de febrero de 2026.

Asimismo, habiéndose prestado garantía, conforme dispone el artículo 110.3 del TRLOTAU, se ha formalizado con la mercantil adjudicataria Convenio Urbanístico de Gestión del referido PAU con fecha 27 de marzo de 2026, adquiriendo con ello la condición de Agente Urbanizador, habiéndose inscrito los referidos documentos en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora de la Delegación Provincial de Fomento con fecha 5 de mayo de 2026, Libro núm. 3, Folio núm. 30 y Asiento núm. 1.

Dicho Convenio ha sido suscrito en los siguientes términos: “De una parte, Don José Manuel Tofiño Pérez, mayor de edad con domicilio a efectos de este convenio en la Plaza del Mercado núm. 14 de Illescas (Toledo) y en posesión del D.N.I. núm. ***1100**.

De otra, Don Miguel Ángel González Naranjo y Don Rafael Martín Sanz, mayores de edad con domicilio a efectos de este convenio en calle Velázquez 157 -1ª Planta de Madrid y con CIF B06898514 y en posesión del D.N.I. ***2586** y ***0544** respectivamente, intervienen

En primero en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Illescas (Toledo) y, por tanto, en nombre y representación del mismo.

Los segundos como representantes de Desarrollo Barrio Oeste Illescas, S.L. en tanto que apoderados mancomunados de la sociedad según escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el día 16 de septiembre de 2025, ante el Notario de Madrid, D. José Miguel García Lombardía, bajo el número 6.086 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 42.157, folio 25, hoja M-746368, inscripción 2ª; en lo sucesivo Desarrollo Barrio Oeste Illescas. Exponen

I.- Antecedentes administrativos de este desarrollo.

Con fecha 19 de julio de 2021, la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas, S.L., solicitó ante el Ayuntamiento de Illescas el inicio de la tramitación legal correspondiente para la aprobación de las bases cuya formulación se propuso para regir la adjudicación y demás circunstancias del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del ámbito de actuación correspondiente al Sector Sub So 01 “Ensanche Barrio Oeste”

Dichas bases fueron aprobadas definitivamente en sesión plenaria del día 23 de diciembre de 2021.

En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Illescas de fecha 19 de mayo de 2022 fueron elegidas la Alternativa Técnica y Proposición Jurídico-Económica presentadas por esta mercantil por ser considerada las más conformes con el interés general.

Realizándose a continuación el trámite de solicitud de informes de los órganos administrativos exigidos por el art 81 del RAETRLTAU, según se indica en el número 2 del artículo 93 del citado cuerpo legal.

Finalizados dichos tramites el Pleno del Ayuntamiento de Illescas en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022 aprobó inicialmente el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SUB SO 01 (Ensanche Barrio Oeste), el Plan Parcial de Mejora del citado Sector.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 2025 aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SUB SO 01 "Ensanche Barrio Oeste" conforme a la Alternativa Técnica y Proposición Jurídico Económica presentada por la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas, S.L, si bien sujeto a la presentación de un Texto refundido por parte del promotor como trámite previo a la firma del convenio y a la presentación en el Registro de PAUS.

Finalmente en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Illescas de fecha 26 de febrero de 2026 fue aprobado el Texto refundido del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SUB SO 01 (Ensanche Barrio Oeste), Plan Parcial de Mejora y Proyecto de Urbanización del citado Sector.

II.- En la misma resolución plenaria, se acordó aprobar por gestión indirecta la ejecución del P.A.U. y adjudicar la misma a Desarrollo Barrio Oeste Illescas como agente urbanizador de acuerdo a la proposición jurídico-económica y propuesta de convenio urbanístico presentadas por dicha mercantil.

III.- Que el artículo 122.8 del Decreto Legislativo 1/2023, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante, TRLOTAU/2023), dispone que La adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se formalizará mediante convenio urbanístico a suscribir, de una parte, por el urbanizador y, de otro, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que hubieran asumido compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el urbanizador presta para asegurar su cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento. Así se prevé igualmente en la Bases del PAU del Sector SUB SO 01 del vigente POM de Illescas (Toledo), aprobadas definitivamente por acuerdo de Pleno de 23 de diciembre de 2021 y publicada su aprobación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.) de 27 de enero de 2022, art. 110.4.2 TRLOTAU/2023, y 13 y 76 del Decreto 29/2011 RAETRLOTAU.

IV.- Las condiciones urbanísticas y determinaciones serán las contenidas en la ordenación del Sector aprobada, los instrumentos que componen la alternativa técnica aprobada, así como aquellas que se desprendan del TRLOTAU/2023, y del RAETRLOTAU.

V.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Illescas y la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas, reconociéndose capacidad suficiente para ello, y de conformada con lo establecido en los artículos 110.4. y 122.8 TRLOTAU/2023, en virtud de los antecedentes que se han referido, proceden a la firma del presente Convenio Urbanístico, que se registrá por las siguientes:

a.- Desde un punto de vista legal y como marco normativo de aplicación, el presente documento se redacta en cumplimiento de lo previsto por las Bases del Sector SUB So 01 del POM de Illescas aprobadas definitivamente por acuerdo de Pleno de 23 de diciembre de 2021, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110.4.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha (Decreto Legislativo 1/2023, de 18 de mayo), en adelante TRLOTAU/2023 que determina la obligación de que el Programa de Actuación Urbanizadora (P.A.U.) en gestión indirecta (como es este caso) incluya entre su documentación una Propuesta de Convenio Urbanístico, que ha de servir para formalizar la adjudicación de dicho P.A.U. (Art. 122.8) y que deberán suscribir el adjudicatario, la Administración actuante y aquellas otras personas que hubieran asumido compromisos en dicha ejecución y las disposiciones relativas a su modo de retribución, donde se harán constar las condiciones, compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación y que regularán la adjudicación en los términos del artículo 13 RAETRLOTAU. En cumplimiento de dichos preceptos se desarrolla a continuación la Propuesta de convenio urbanístico, que servirá de base para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SUB SO 01 del vigente POM de Illescas.

b.- Desarrollo Barrio Oeste Illescas está interesada en el desarrollo urbanístico del Sector SUB SO 01 del vigente POM de Illescas por el sistema de gestión indirecta como agente urbanizador.

c.- Que, una vez aprobada la documentación presentada de conformidad con los artículos 120, 121 y 122 del TRLOTAU/2023 este agente urbanizador se compromete a llevar a cabo todos los trabajos de reparcelación y urbanización de tales terrenos ajustándose estrictamente a lo determinado a tal respecto en el POM del Municipio de Illescas en el Plan Parcial y en la legislación urbanística aplicable a la actuación urbanizadora propuesta, hasta dejarlos convertidos en solares y en condiciones de ser edificados.

d.- Por todo lo expuesto, ambas partes reconociéndose capacidad suficiente para ello, y de conformada con lo establecido en los artículos 110.4. y 122.8 TRLOTAU/2023 acuerdan formalizar el presente convenio urbanístico con arreglo a las siguientes Cláusulas

Primera.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio la actuación urbanizadora a realizar en los terrenos situados en el ámbito del Sector SUB SO 01 del vigente POM, según las previsiones del P.A.U. y las contenidas en el presente convenio urbanístico.

Se contienen en este documento las previsiones concertadas entre las partes que lo suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.8 del TRLOTAU/2023, y en orden a la plena disposición de los terrenos de la unidad de actuación necesarios para la actuación urbanizadora a todos los efectos jurídicos, económicos y urbanísticos, así como para el desarrollo y ejecución del PAU, en cuanto a la formulación de los proyectos previstos en la legislación urbanística aplicable, la realización de las operaciones jurídicas y económicas complementarias, la ejecución de todas las obras de urbanización necesarias, todo ello en los términos que, de acuerdo a la legislación urbanística y al PAU aprobado que corresponde legalmente realizar al agente urbanizador y sufragar a los propietarios del suelo.

Segunda.- Ámbito del PAU y propiedades existentes.

La Actuación Urbanizadora tiene la configuración y límites que se señalan en la documentación gráfica del PAU. A saber, el Sector SUB SO 01 se sitúa sobre parte de los polígonos 37 y 38, concretamente sobre las parcelas 19, 20, 73, 74 y 75 del polígono 37; y las parcelas 33, 34, 46, 47, de la 64 a la 79 (ambas incluidas), parcelas de la 111 a la 134 (ambas incluidas), parcelas de la 136 a la 140 (ambas incluidas), parcela 142, parcela 143, parcelas de la 146 a la 156 (ambas incluidas), parcela 163, parcela 178, parcela 179, parcela 207, parcela 9004 y parcela 9006 del polígono 38; todas del catastro de rústica de Illescas.

Además, se encuentran adscritos al ámbito parte de los sistemas generales externos incluidos en el Sector SUB SO SG definidos en el POM, por tanto, este Plan parcial también afecta a las siguientes parcelas: Parcelas 1,4, 5, 6 y 25 del polígono 10.

El ámbito cuenta con una superficie total de 367.974,75 m², incluyendo 101.660,33 m² de SSGG adscritos al mismo conforme a lo Ficha de Ordenación del POM. Siendo las condiciones urbanísticas y determinaciones las contenidas en TR del Plan parcial de mejora del Sector aprobado, así como aquellas que se desprendan del TRLOTAU/2023 y del Reglamento ejecución de la actividad urbanística que la desarrolla, Decreto Legislativo 29/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

La mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas en función de los acuerdos y convenios formalizados ha conseguido que los propietarios de un 60,257% de la superficie total del sector, esto es 221.734,16 m² de suelo manifiesten su apoyo explícito y su adhesión a la propuesta presentada por esta mercantil.

Siendo las parcelas que conforman el ámbito las de referencia catastral siguientes:

Polígono catastral	Parcela catastral aportada	Paraje	Ref. catastral
37	19	Los Monaguillos	45082A037000190000IS
37	20	Los Monaguillos	45082A037000200000IJ
37	73	Los Monaguillos	45082A037000730000IF
37	74	Los Monaguillos	45177A007000740000SU
37	75	Los Monaguillos	45082A037000750000IO
38	33	Valdegollada	45082A038000330000IU
38	34	Valdegollada	45082A038000340000IH
38	46	El Lomo	45082A038000460000IT
38	47	El Lomo	45082A038000470000IF
38	64	El Lomo	45082A038000640000IZ

38	65	El Lomo	45082A038000650000IU
38	66	El Lomo	45082A038000660000IH
38	67	El Lomo	45082A038000670000IW
38	68	El Lomo	45082A038000680000IA
38	69	El Lomo	45082A038000690000IB
38	70	El Lomo	45082A038000700000IW
38	71	El Lomo	45082A038000710000IA
38	72	Valdegollada	45082A038000720000IB
38	73	Valdegollada	45082A038000730000IY
38	74	Valdegollada	45082A038000740000IG
38	75	Valdegollada	45082A038000750000IQ
38	76	Valdegollada	45082A038000760000IP
38	77	Valdegollada	45082A038000770000IL
38	78	Valdegollada	45082A038000780000IT
38	79	Valdegollada	45082A038000790000IF
38	111	Valdegollada	45082A038001110000IT
38	112	Valdegollada	45082A038001120000IF
38	113	Valdegollada	45082A038001130000IM
38	114	Valdegollada	45082A038001140000IO
38	115	Valdegollada	45082A038001150000IK
38	116	Valdegollada	45082A038001160000IR
38	117	Valdegollada	45082A038001170000ID
38	118	Valdegollada	45082A038001180000IX
38	119	Valdegollada	45082A038001190000II
38	120	Valdegollada	45082A038001200000ID
38	121	Valdegollada	45082A038001210000IX
38	122	Valdegollada	45082A038001220000II
38	123	Valdegollada	45082A038001230000IJ
38	124	Valdegollada	45082A038001240000IE
38	125	Valdegollada	45082A038001250000IS
38	126	Valdegollada	45082A038001260000IZ
38	127	Valdegollada	45082A038001270000IU
38	128	Valdegollada	45082A038001280000IH
38	129	Valdegollada	45082A038001290000IW
38	130	Valdegollada	45082A038001300000IU
38	131	Valdegollada	45082A038001310000IH
38	132	Valdegollada	45082A038001320000IW
38	133	Valdegollada	45082A038001330000IA
38	134	Valdegollada	45082A038001340000IB
38	136	La Camarista	45082A038001360000IG / 45082A038001360001OH

38	137	La Camarista	45082A038001370000IQ / 45082A038001370001OW
38	138	La Camarista	45082A038001380000IP / 45082A038001380001OA
38	139	La Camarista	45082A038001390000IL / 45082A038001390001OB
38	140	La Camarista	45082A038001400000IQ
38	142	La Camarista	45082A038001420000IL
38	143	La Camarista	45082A038001430000IT / 45082A038001430001OY
38	146	La Camarista	45082A038001460000IO
38	147	Valdegollada	45082A038001470000IK
38	148	Valdegollada	45082A038001480000IR
38	149	Valdegollada	45082A038001490000ID
38	150	Valdegollada	45082A038001500000IK
38	151	Valdegollada	45082A038001510000IR
38	152	Valdegollada	45082A038001520000ID
38	153	Valdegollada	45082A038001530000IX
38	154	Valdegollada	45082A038001540000II
38	155	Valdegollada	45082A038001550000IJ
38	156	Valdegollada	45082A038001560000IE
38	163	La Camarista	45082A038001630000IH/
			45082A038001630001OJ
38	178	Valdegollada	45082A038001780000IO
38	179	Valdegollada	45082A038001790000IK
38	207	Valdegollada	45082A038002070000IM
38	9004	Camino Valdegollada	45082A038090040000IP
38	9006	Camino Ugena a Illescas	45082A038090060000IT
Total sector SUB So 01			

Polígono catastral	Parcela catastral aportada	Paraje	Ref. catastral
10	1	El Cerron	45082A010000010000IX / 45082A010000010001OM
10	4	El Cerron	45082A010000040000IE / 45082A010000040001OR
10	5	El Cerron	45082A010000050000IS / 45082A010000050001OD
10	6	El Cerron	45082A010000060000IZ / 45082A010000060001OX
10	25	El Cerron	45082A010000250000IM / 45082A010000250001OQ

Tercera.- Determinaciones del planeamiento aplicable.

Por ser de público y notorio conocimiento, ambas partes se remiten a la documentación del P.A.U. y del propio acuerdo de aprobación del mismo así como Textos Refundidos aprobados, a los efectos de tener por puestas las determinaciones urbanísticas de aplicación a los terrenos situados en las parcelas antecitadas que conforman el ámbito del Sector SUB SO 01 del POM de Illescas.

Cuarta.- Potestades del Ayuntamiento de Illescas.

El desarrollo y ejecución del P.A.U. se llevará a cabo bajo la superior dirección y control del Excmo. Ayuntamiento de Illescas, en el marco de las facultades y obligaciones que le otorga e impone la legislación urbanística y la demás legislación administrativa aplicable, con especial mención a la relativa a contratos del sector público. En su virtud, la Administración municipal debe velar por el normal desarrollo y edificación en la actuación urbanizadora que se encomienda a la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas, como agente urbanizador, por las garantías necesarias a los derechos de los propietarios y titulares de cargas, arrendamientos y derechos reales, por el cumplimiento de los plazos de presentación de proyectos, la corrección formal y de contenido de éstos, su trámite y aprobación, por la ejecución material de la obra y por la presentación de las garantías legalmente establecidas.

Todo ello en el marco del respeto a los compromisos derivados de la Ley, del presente convenio, y los principios que rigen la actividad administrativa.

Quinta.- Plazos de ejecución del programa y de la obra urbanizadora.

1.- El ámbito se desarrollará en una única unidad de actuación urbanizadora.

2.- Las obras de urbanización comenzarán como máximo a los seis meses siguientes desde la disponibilidad de los terrenos o si fuera necesario se iniciará tras la finalización del trámite administrativo. Dicha circunstancia se entenderá obtenida con la publicación del acuerdo de pleno de aprobación del Proyecto de Reparcelación, siendo este plazo inferior al plazo de un año marcado en la Base XXIII.

Se fija un plazo de 48 meses desde el acta de replanteo y desde las últimas publicaciones de las aprobaciones del Proyecto de Urbanización y Reparcelación, siendo este plazo inferior al plazo de cinco años (60 meses) marcado en la Base XXIII.

No obstante, lo anterior, debido a la entidad del proyecto, previa solicitud razonada podrá el Urbanizador instar la prórroga de los plazos de desarrollo debiendo presentar la petición con al menos treinta días hábiles de antelación respecto del vencimiento de aquellos.

3.- Dado que el plazo debe fijarse como plazo de ejecución, el tiempo opera como simple circunstancia de la prestación. Por tanto, el contrato se extingue cuando se concluye la prestación pactada por lo que el órgano de contratación podrá acordar previas las formalidades oportunas la ampliación del plazo de ejecución, siendo aplicables los artículos 29 y 262 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y el 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

4.- La solicitud de la Licencia Municipal de Edificación se realizará una vez recepcionadas las obras de urbanización por el Ayuntamiento, si bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.1 b) del TRLOTAU/2023, el Ayuntamiento, se obliga a conceder licencia de edificación simultánea a las obras de urbanización con las condiciones del artículo 102.3c) del TRLOTAU/2023.

Se deberá tener en cuenta las conclusiones del informe de aclaración solicitado por el Ayuntamiento y emitido con fecha 10 de octubre de 2014 por los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- La fianza prevista para garantizar las obras de urbanización precisas en el contexto de una actuación edificatoria, ex artículo 127.2. B, d) del RAETRLOTAU, debe entenderse referida a las actuaciones urbanizadoras necesarias y pendientes para el servicio de la parcela donde se pretenden llevar a cabo las pretendidas actuaciones edificatorias, de cara a su conversión en solar y conexión a las redes de infraestructuras y servicios existentes, sin que deba hacerse extensiva en principio, al conjunto de las actuaciones urbanizadoras establecidas en un PAU de cara al desarrollo de la totalidad del suelo urbanizable incluido en la correspondiente unidad de actuación.

- Dicha fianza no resulta exigible cuando tales actuaciones urbanizadoras y de conexión con las redes y servicios generales hayan sido ya ejecutadas, recepcionadas por la Administración actuante y transcurridos los plazos legales de garantía, ni tampoco cuando el propietario interesado haya satisfecho la totalidad de su cuota de participación en los gastos de urbanización del sector concernido.

- La consabida fianza de simultaneidad puede ser cancelada una vez concedida la licencia de primera ocupación de la edificación, previa ejecución de las obras de urbanización y su recepción por la Administración actuante, y transcurrido el plazo legal de garantía de dichas obras.

Sexta.- Proyectos de urbanización complementarios y proyecto de reparcelación.

6.1.- De la selección de contratista ejecutor de las obras de urbanización.

Conforme la Base XXIX del documento de bases aprobadas, y al ostentar el urbanizador disponibilidad de los terrenos afectados por el ámbito de actuación, cumpliendo los requisitos de solvencia técnica y financiera reseñados en las Bases y la Ley, y manifestando su expresa voluntad de ejecutar materialmente las obras de urbanización, tal obligación se entiende implícita entre las obligaciones a asumir por el Agente Urbanizador en su condición de persona adjudicataria, tal y como dispone el art.104.2 RAETRLTAU. y las propias bases del PAU siendo innecesario el proceso de selección de contratista, cumpliendo para la obtención de este beneficio el requisito de haber presentado la Alternativa Técnica propia acompañada de Proyecto de Urbanización, no ser exigible la clasificación para ello conforme las bases aprobadas, y manifestando Desarrollo Barrio Oeste Illescas, el compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución de las obras de urbanización los medios personales y/o materiales necesarios para el proyecto de urbanización.

6.2.- Proyectos de urbanización complementarios.

Los Proyectos de urbanización complementarios que sean necesarios para las infraestructuras de conexión y/o que deban ser ejecutadas conforme la previsión que para este Sector le afecta por su participación en el Plan Especial de Infraestructuras del Municipio, serán redactados y presentados en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del presente Convenio que perfecciona la aprobación definitiva del PAU.

Cuantos instrumentos urbanísticos sean precisos para la ejecución de la actuación, así como en particular el proyecto, estudio o documento que lo complete o sus modificaciones serán redactados a su costa, ajustándolo a la vigente normativa.

6.3.- Del proyecto de reparcelación.

6.3.1.- Una vez suscrito por el Ayuntamiento y el urbanizador el convenio urbanístico, se procederá a solicitar del Registro de la Propiedad una anotación marginal en cada una de las fincas afectadas, relativa a que dichas fincas se encuentran sometidas a un proceso de reparcelación, aunque será válida la que obre de estar incluidas en el ámbito del PAU del inicio del procedimiento mientras no transcurra el plazo de caducidad de tres años establecido en el Real Decreto 1093/1997, si así es entendido por el Registro de la Propiedad.

En el plazo máximo de un mes desde la adjudicación del Programa y con carácter previo a la formulación del Proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento (Artículo 100 RAETRLTAU) deberá notificar a los propietarios afectados por la Actuación, las características y condiciones básicas del Programa adjudicado según la Base XVII.

Señalar que ya ha transcurrido el plazo de un mes desde la notificación a los propietarios de la aprobación definitiva del PAU atendiendo a lo preceptuado en el artículo 119.1 TRLOTAU/2023 y 100.2.a) RAETRLTAU, y Base XVII, sin que los propietarios afectados hayan llegado a un acuerdo de reparcelación voluntaria, ni han ejercitado su facultad de abonar sus gastos de urbanización en metálico en la forma establecida en el artículo 119.4.b) TRLOTAU/2023. Por tanto, el Ayuntamiento tramitará la reparcelación forzosa de la unidad de actuación, estableciéndose el pago en terrenos obligatorio de las cuotas de urbanización contenida en la proposición jurídico- económica.

En cualquier caso, el urbanizador presentará en el Ayuntamiento de Illescas el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación a partir de dos meses desde la finalización del plazo para la opción de la modalidad de retribución, ya se trate de reparcelación voluntaria o forzosa y de acuerdo con las directrices que en su caso marque el Ayuntamiento, se procederá a la tramitación de la reparcelación por el Ayuntamiento en los plazos previstos en las Bases.

En el proyecto de reparcelación que desarrolle la unidad se detallarán las parcelas resultantes correspondientes con la cesión a favor del Ayuntamiento de la superficie correspondiente a viales y zonas verdes, así como la parcela dotacional y las de infraestructuras y servicios que igualmente se ceden al Ayuntamiento, y del mismo modo, la parcela que materialice el porcentaje del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria y gratuita a favor del Ayuntamiento.

El Urbanizador se ocupará de que se efectúen las compensaciones económicas que, en su caso, resulten de las posibles expropiaciones e indemnizaciones como consecuencia de la urbanización de la unidad de actuación y de los sistemas generales asignados a cargo de la misma, incluyendo dichas compensaciones como gastos de urbanización a cargo de la comunidad reparcelatoria.

6.3.2.- La redacción del proyecto de reparcelación se ajustará a lo determinado en los artículos 92, 93 y 95 del TRLOTAU/2023, y artículos 32 a 70 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del TRLOTAU/2023, e incluirá una Cuenta de Liquidación Provisional de Gastos, cuya evaluación coincidirá con la proposición jurídico-económica incluida en el P.A.U. aprobado por el Ayuntamiento y el proyecto o proyectos de urbanización del ámbito, sin perjuicio de la cuantificación definitiva de las indemnizaciones en el propio Proyecto de Reparcelación, mediante el que se repercutirá el coste de la indemnización entre toda la comunidad reparcelatoria incluido el perceptor de la indemnización, siendo que, en este caso el propietario verá compensado su derecho de cobro de la indemnización de la que es acreedor respecto a la comunidad reparcelatoria con la cuota de gastos de urbanización que tiene que abonar. Estas operaciones tendrán reflejo en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de reparcelación conforme el art. 67 RAETRLOTAU, y de conformidad con el art. 61 RAETRLOTAU, se aplicarán los criterios previstos por la legislación general para las valoraciones por razón de urbanismo. En este sentido se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSYRU), así como el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, que la desarrolla.

El Ayuntamiento podrá aprobar una modificación de la previsión inicial de gastos de urbanización en los casos regulados en los arts. 115 y 119 del TRLOTAU/2023. El Ayuntamiento podrá también aprobar la modificación de los gastos derivados de las indemnizaciones que, en su caso, corresponda satisfacer, y cuyo resultado final se realizará en función de la documentación que aporten los propietarios, dado que la tasación definitiva de todas aquellas plantaciones, obra y edificaciones, se efectuaron en el proyecto de reparcelación con carácter definitivo tal y como preceptúa el artículo 44 del RAETRLOTAU.

La retribución al urbanizador, por las cantidades que corresponda a cada uno de los propietarios afectados por la actuación, se realizará conforme los acuerdos alcanzados(arts. 118 y 119 TRLOTAU/2023, y 106 y concordantes del RAETRLOTAU.). El resto de los propietarios cumplirán igualmente su deber de sufragar los gastos de Urbanización mediante abono de la retribución en especie, toda vez que ya ha transcurrido el plazo de un mes desde la notificación a los propietarios de la aprobación definitiva del PAU atendiendo a lo preceptuado en el artículo 119.1 TRLOTAU/2023 y 100.2.a) RAETRLOTAU, y Base XVII, sin que los propietarios afectados hayan ejercitado su facultad de abonar sus gastos de urbanización en metálico en la forma establecida en el artículo 119.4.b) TRLOTAU/2023.

De tal forma que para el caso de la opción de retribución en especie al agente urbanizador, con la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación se adjudicarán al propietario las parcelas que le corresponda recibir, como consecuencia de la aportación de los suelos, libres de toda afección, carga o gravamen y, en particular, de los gastos de urbanización y liquidación provisional las parcelas que le corresponda recibir.

6.3.3.- La tramitación del Proyecto de Reparcelación se producirá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 92.5.c. del TRLOTAU/2023, y del 53 a 57 del RAETRLOTAU o del artículo 58 del citado Reglamento para el supuesto de reparcelación voluntaria.

A elección del urbanizador, se podrá conjugar la tramitación conjunta con la memoria y cuenta detallada de las cuotas de urbanización conforme habilita el art. 110.1.c) RAETRLOTAU.

De conformidad con el artículo 19.4 del Real Decreto 1093/1993, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, en el proyecto podrá establecerse que la afección de cargas de urbanísticas de las parcelas no surta efectos respecto de acreedores hipotecarios posteriores cuando la hipoteca tuviera por finalidad asegurar créditos concedidos para financiar la realización de obras de urbanización o de edificación.

Séptima.- Ejecución y recepción de las obras de urbanización. Cuenta de liquidación definitiva.

7.1.- Las obras de urbanización comenzarán como máximo en el plazo de dos meses desde el momento en que el urbanizador tenga a su disposición el suelo para ejecutar las obras, momento este que coincidirá con la publicación, conforme regula el RAETRLOTAU, y haya adquirido firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación, o se haya procedido a la inscripción registral del mismo.

El inicio, de las obras se acreditará mediante Acta de Replanteo suscrita por el Urbanizador, la Dirección Facultativa y, por parte de la Administración, al menos por un Técnico Municipal, con la forma y el contenido establecido en el Artículo 105 del RAETRLOTAU.

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme las características y determinaciones que se contiene en la documentación técnica presentada.

7.2.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de cuarenta y ocho (48) meses desde el inicio de las mismas, acreditada mediante el levantamiento del acta de comprobación de replanteo de las mismas, salvo causa de fuerza mayor que impida su desarrollo y que deberá justificarse debidamente al Ayuntamiento.

Las obras serán realizadas a costa del urbanizador de acuerdo con el proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de urbanización previsto, podrá ser prorrogado por causas excepcionales, previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (art. 75.b) del RAETRLOTAU), así como podrá ser objeto de suspensión en caso de que se permita legalmente esta posibilidad, suspendiéndose cómputo de los plazos del programa en ambos casos desde la fecha de entrada de la solicitud en el Ayuntamiento, hasta la notificación de la resolución denegatoria o vencimiento del plazo de suspensión o prórroga concedido.

Dado que el plazo debe fijarse como plazo de ejecución, el tiempo opera como simple circunstancia de la prestación. Por tanto, el contrato se extingue cuando se concluye la prestación pactada por lo que el órgano de contratación podrá acordar previas las formalidades oportunas la ampliación del plazo de ejecución, siendo aplicables los artículos 29 y 262 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y el 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

7.3.- La recepción de las obras de urbanización corresponde siempre al municipio, de oficio, o a instancia del urbanizador, como agente encargado de la ejecución, mantenimiento y entrega de dichas obras (art. 38 Reglamento de Ejecución del TRLOTAU/2023). Para ello el urbanizador notificará a la administración el fin de las obras con al menos 45 días de antelación, y una vez finalizadas, adjuntará el Certificado final de terminación de las mismas emitido por la dirección facultativa. La recepción de las obras, se adaptará a lo preceptuado en el artículo 136 TRLOTAU/2023 y 181 a 185 RAETRLOTAU, pasando la obra recibida a titularidad municipal.

7.4.- La Administración dispondrá de un plazo de tres meses para resolver sobre la recepción de las obras, aunque será prorrogable por la mitad de ese tiempo por razones justificadas en las necesarias comprobaciones del estado de las obras y las instalaciones. El silencio de la administración una vez transcurrido dicho plazo autorizará para entender producida la recepción.

7.5.- Cuando se hayan observado deficiencias, deberá levantarse un acta determinando cuáles son éstas y dando un plazo de tiempo de hasta 6 meses para su subsanación. Mientras no se tenga por producida esta última, de lo cual se levantará acta, la recepción definitiva no producirá los efectos que le son propios.

7.6.- La recepción (en su totalidad de la obra urbanizadora o parcial conforme el RAETRLOTAU) se documentarán mediante el otorgamiento de acta (art 136.4 TRLOTAU/2023), cuya elaboración incumbe al Ayuntamiento. El retraso en la elaboración del acta de recepción no podrá ser obstáculo para la devolución de la garantía de promoción.

7.7.- Cabrá la recepción parcial de la urbanización siempre que ésta pueda funcionalmente destinarse al uso que tuviera previsto con independencia y sin perjuicio de la parte que quedara sin recibir de conformidad con el artículo 181.6 RAETRLOTAU.

7.8.- Conforme al Art 115.2. TRLOTAU/2023: Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción por la Administración de las obras realizadas conforme el art 135.2 TRLOTAU /2023.

7.9.- Se posibilitará con las debidas garantías legales, la ejecución simultánea de obras de edificación.

7.10.- El urbanizador presentará la cuenta de liquidación definitiva de los gastos de urbanización un mes después de la recepción definitiva. La Administración, previa audiencia de los propietarios deberá aprobarla en el plazo máximo de un mes desde su presentación.

Octava.- Derechos de los propietarios.

Los propietarios afectados por la presente actuación ostentarán los siguientes derechos y garantías:

1. Los propietarios tendrán derecho a recibir, en todo momento, información debidamente documentada sobre los gastos de urbanización que hayan de asumir y a cooperar en la actuación en los términos establecidos por la Ley y el Programa, siempre que asuman las cargas y los riesgos de su desarrollo.
2. El propietario podrá exigir que el urbanizador ejecute la actuación urbanizadora con la diligencia de un buen empresario y que la Administración actuante supervise la ejecución de la actuación en los términos previstos por la Ley.
3. El derecho de los propietarios afectados por la actuación se determinará en función de su aprovechamiento privativo.
4. En cuanto a los derechos que al propietario le correspondan por indemnización de edificaciones, construcciones, instalaciones o plantaciones y abono a arrendatarios, en su caso, ubicadas en la finca de su propiedad aportada, tras la valoración de estos bienes y derechos a extinguir se estará al neteo de saldos (acreedor y deudor) de la cuenta de liquidación provisional de la reparcelación, recibiendo a su favor mayor aprovechamiento en el Proyecto de reparcelación.

Novena.- Derechos y obligaciones del agente urbanizador.

Como adjudicataria de la ejecución del P.A.U, corresponde a la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas, asumir cuantas facultades, derechos y obligaciones se relacionan con la posición del agente urbanizador en la legislación urbanística vigente, en virtud de lo cual deberá formular proyectos de operaciones técnicas, jurídicas, económicas y materiales propias de la actuación, incluidas todas las obras de urbanización e implantación de servicios, la prestación de garantías legalmente previstas y todas las indemnizaciones necesarias a los fines de la ejecución del P.A.U.

En particular, el agente urbanizador contará con las siguientes prerrogativas:

1. Someter a aprobación administrativa proyectos de urbanización, presupuestos de cargas de urbanización y, a falta de acuerdo con los afectados, uno o varios proyectos de reparcelación forzosa dentro del ámbito de la actuación, así como ser oído, antes de dicha aprobación.
2. Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación, hasta el pleno cumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora. El otorgamiento de las licencias precisas para tales actos requerirá la previa audiencia del urbanizador.
3. No podrán otorgarse licencias de parcelación o edificación en las unidades de actuación o para terrenos sometidos a actuaciones urbanizadoras sin autorización del urbanizador hasta que, una vez aprobado el correspondiente Programa, se cumplan las condiciones legales previstas para ello, debiendo el titular de la parcela haber contribuido proporcionalmente a las cargas de la actuación y haber quedado garantizada la urbanización de dicha parcela simultánea, al menos, a su edificación y garantizado al urbanizador los daños que la ejecución de las obras de edificación puedan causar en las obras de urbanización. .
4. Exigir que los propietarios le retribuyan su labor urbanizadora por medio de la modalidad de retribución que se determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 TRLOTAU/2023.
5. Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización, en los términos previstos por la legislación general. Siendo título suficiente y uno de los efectos jurídico-reales de la reparcelación, para dicha ocupación la aprobación del Proyecto de reparcelación. Ello de conformidad con los artículos 62, 63.1 y 64 del Decreto 29/2011 RAETRLOTAU. Respecto de los derechos y cargas que deban extinguirse y de las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que deban destruirse o demolerse, el acuerdo de reparcelación tendrá el mismo efecto que el acta de ocupación a efectos expropiatorios.
6. Unido a lo anterior, solicitar la colaboración de la Administración Actuante para ejecutar la obra urbanizadora, en tanto en cuanto la función pública de ordenación urbanística es una atribución competencial de ese Ayuntamiento según el art 2.2 TRLOTAU/2023, y tratándose de uno de los fines enumerados en el artículo 7 TRLOTAU/2023, configurándose como derechos de este agente en tanto que sujeto privado y ente promotor del desarrollo, los recogidos en el artículo 8 del TRLOTAU/2023.

7. Ostentará la cualidad jurídica de beneficiario de las expropiaciones de bienes y derechos que, en su caso, sean precisas a los fines de la actuación y al buen fin del proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento de Illescas será el encargado de garantizar la disponibilidad por el urbanizador de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

Décima.- Costes de la urbanización.

10.1.- Una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización que se han indicado en la anterior cláusula 6.3.1, se afectarán a dichos pagos, como carga real que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, por el importe cautelar provisto en la cuenta de liquidación provisional de gastos.

Como se ha indicado, la mercantil Desarrollo Barrio Oeste Illescas en función de los acuerdos y convenios suscritos y formalizados con los propietarios que representan un 60,257% de la superficie total del sector, ha conveniado que la forma de retribución de estos será mediante terrenos edificables en la proporción establecida en la proposición jurídico-económica presentada por esta mercantil y elegida por el Pleno del Ayuntamiento.

De esta manera los propietarios con acuerdo, así como aquellos que no hayan alcanzado un acuerdo particular de retribución, pagará al agente urbanizador a cambio de la urbanización de los terrenos que se adjudican, un determinado porcentaje de los terrenos resultantes de su propiedad, siendo que para esta actuación la cuota o porcentaje de retribución supone para el dueño del terreno el 30,931% del aprovechamiento lucrativo privado resultante del propietario, una vez deducidas las cesiones gratuitas y obligatorias así como el porcentaje relativo al aprovechamiento lucrativo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento del modo previsto en la proposición jurídico-económica.

Adjudicándose el agente urbanizador el 69,069% de aprovechamiento restante como contraprestación en especie por la asunción de los gastos de urbanización enumerados en puntos siguientes.

Todo ello conforme a los acuerdos alcanzados con los propietarios como compensación por el porcentaje de adhesiones conseguido, mejorando con ello el porcentaje de aprovechamiento adjudicado a los propietarios tal y como se explicitaba en la proposición jurídico-económica presentada por esta mercantil y elegida por el Pleno del Ayuntamiento.

10.2.- La cuota en metálico a la que deberían hacer frente cada propietario que hubiera elegido, en plazo y forma, la retribución mediante pago en metálico, y que debería abonar al agente urbanizador a cambio de la urbanización de los terrenos que se adjudica, se cuantificaba, en la misma proposición jurídico económica presentada por esta mercantil y elegida por el Pleno del Ayuntamiento, en la cantidad de cincuenta y seis con cuarenta y siete euros por cada metro cuadrado de superficie aportada (56,47 €/m²sbruto). IVA no incluido.

Si bien toda vez que ya ha transcurrido el plazo de un mes desde la notificación a los propietarios de la aprobación definitiva del PAU atendiendo a lo preceptuado en el artículo 119.1 TRLOTAU/2023 y 10.2.a) RAETLOTAU, y Base XVII, sin que los propietarios afectados hayan ejercitado su facultad de abonar sus gastos de urbanización en metálico en la forma establecida en el artículo 119.4.b) TRLOTAU/2023, no se dará este supuesto.

10.3 - En el supuesto que se hubiera dado caso de propietarios que hubieran optado por elegir la modalidad de pago en metálico, las cuotas de urbanización y la forma de liquidación de las mismas deberían ser aprobadas por el Ayuntamiento de Illescas, en la forma prevista y conforme a las reglas del artículo 119.4 TRLOTAU/2023, y en el plazo de un mes desde que se presenten sobre la base de una memoria y cuenta detallada y justificada y certificación previa audiencia de las personas interesadas. El procedimiento de aprobación de la memoria y cuenta detallada se podrá subsumir, a elección del urbanizador, en el de tramitación del proyecto de reparcelación conforme habilita el art. 110.1.c) RAETRLOTAU. 1. Dichas cuotas de urbanización deberían haber sido garantizadas por el propietario y la forma de liquidación de las mismas deberían ser aprobadas por el Ayuntamiento de Illescas, en la forma prevista en el TRLOTAU/23 (art 119.4 b), y en el plazo de un mes desde que se presenten. El importe total debería corresponderse con la previsión de gastos de urbanización aprobada por el Ayuntamiento, en su condición de Administración actuante.

10.4.- El importe final de las cuotas de urbanización deberá corresponderse con la previsión inicial de gastos prevista en la propuesta jurídico-económica, o en su caso, con la modificación de la misma aprobada por la administración actuante (Art 115.4 y 119.1.c. TRLOTAU/2023), así como por incluirse el resultado final de los gastos derivados de las indemnizaciones en función de la documentación que ínterin aporten los propietarios y/o se aporte u obtenga de la Administración, dado que la tasación definitiva de todas aquellas plantaciones, obras y edificaciones que cuenten

con actos legitimadores, y deban desaparecer o ser demolidos con motivo de la ejecución del planeamiento por resultar incompatibles con éste, se efectuarán en el proyecto de reparcelación con carácter definitivo tal y como preceptúa el artículo 44 del RAETRLTAU.

10.5.- Según la previsión inicial de la propuesta jurídico-económica y el Proyecto de Urbanización, los costes de urbanización del presente PAU son los siguientes:

Concepto	Importe
Ejecución De Obras	16.310.346,34 €
Proyecto de urbanización viales interiores	7.997.438,24 €
Proyecto complementario Sg. V-01.1	442.269,65 €
Proyecto complementario Sg. V-08.4	1.060.876,77 €
Proyecto complementario Sg. V-08.5	945.927,50 €
Proyecto complementario Sg. V-11-41	25.028,82 €
Proyecto complementario Sg. V-11-43	110.206,80 €
Proyecto complementario Sg. V-06.03	53.181,79 €
Proyecto complementario Sg. V-02	973.113,41 €
Proyecto complementario Sg.Zv.Sub.05 + Sg.Zv.Sub.06	559.969,68 €
Proyecto complementario Sg.Inf.2 (Abastecimiento de agua. Depósitos)	1.492.495,32 €
Sistema general de equipamientos Sg.Eq.Sub.11	0 €
Proyecto complementario Sg. V-7.2	273.700,00 €
Sistema general de infraestructuras Sg.Inf.4	0 €
Red de media tensión. Subestaciones	1.275.000,00 €
Saneamiento y depuración	1.101.138,36 €
Honorarios técnicos	1.437.230,40 €
Estudios varios (Tráfico - Co2 – Estudio de mercado...)	70.000,00 €
Levantamiento topográfico	25.000,00 €
Estudio geotécnico	6.000,00 €
Estudios arqueológicos	44.156,97 €
Trabajos complementarios Arqueología. Seguimiento en Campo	100.000,00 €
Estudio medioambiental y seguimiento (Incluye Eae planeamiento + Dia Pu + Plan vigilancia y control)	35.000,00 €
Pruebas y ensayos	35.000,00 €
Proyectos (PAU - PP - PU - PR)	519.073,43 €
Asesoramiento legal	200.000,00 €
Proyectos complementarios (Conexiones instalaciones, fincas...)	75.000,00 €
Tasas, publicaciones	328.000,00 €
Gastos generales y financieros	1.425.000,00 €
Gastos generales y financieros	1.425.000,00 €
Gastos administrativos, de promoción y gestión	225.000,00 €
Gastos administrativos	100.000,00 €
Gastos de promoción y gestión Art. 115.1 F) TRLOTAU	125.000,00 €
Beneficio del urbanizador 982.063,77 €	
Beneficio (4,961%)	982.063,77 €

Concepto	Importe
Indemnizaciones -00 €	
Indemnizaciones (*)	A determinar en proyecto de reparcelación (*)
Gastos de conservación y mantenimiento	400.000,00 €
Gastos de conservación y mantenimiento (hasta recepción por parte Ayto.)	400.000,00 €
Total gastos de urbanización	20.779.640,51 €

(*) No se incluye el importe de la estimación preliminar de indemnizaciones que según el apartado 2.3 de la Base V de las Bases de adjudicación aprobadas, está pendiente de concreción en el Proyecto de reparcelación.

Dado que la proposición jurídico-económica se presentó con antelación a la previsible fecha de ejecución de las obras, el importe de las mismas se podrá incrementar con el IPC correspondiente desde la fecha de presentación de la proposición hasta el comienzo efectivo de las obras de urbanización, y en especial, si transcurre el plazo del art. 96.2 RAETRLTAU.

10.6.- No obstante, lo anterior, el Ayuntamiento podrá aprobar una modificación de la previsión inicial de gastos de urbanización, en el caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas cuya previsión por el urbanizador no hubiera sido posible durante la elaboración del Proyecto de Urbanización. (Art 115.4 y 119.4.a del TRLOTAU/2023).

El Ayuntamiento aprobará o en su caso modificará la certificación, en el plazo de veinte días desde su entrada en el registro municipal, y la presentará al cobro antes del día uno del mes siguiente a su presentación.

10.7.- El impago de las cuotas de urbanización dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca correspondiente por el Ayuntamiento y en beneficio del urbanizador. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero a favor del urbanizador. Incurrirán en mora las cuotas de urbanización impagadas al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato.

En caso de no sufrir modificaciones la propiedad de los terrenos, el impago de las cuotas de urbanización se tratará igualmente conforme a las causas de incumplimiento del urbanizador establecidas en la normativa de aplicación, las bases aprobadas y el convenio urbanístico suscrito, derivando las responsabilidades que para ello se prevén.

10.8.- Concluidas las obras de urbanización, y suscrita el acta de recepción de las obras, el urbanizador presentará en el Ayuntamiento la Cuenta de Liquidación Definitiva de las mismas.

En el caso de que justifique un incremento de los gastos considerados en la propuesta jurídico-económica del PAU, deberá tramitarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115.4 y 119.1.c) del TRLOTAU/2023 en el caso de las modificaciones derivadas del Proyecto de Urbanización.

El Ayuntamiento, previa audiencia de los propietarios deberá aprobarla en el plazo máximo de un mes desde su presentación.

10.9.- Una vez aprobada por el Ayuntamiento la Cuenta de Liquidación Definitiva de las obras, el urbanizador presentará la cuota de urbanización final que seguirá la misma tramitación expuesta para las cuotas ordinarias en el apartado 10.3 y siguientes.

Decimoprimer.- Garantías.

11.1.- De conformidad con el artículo 110.3 d) TRLOTAU/2023, el Urbanizador, en garantía del cumplimiento que contrae, constituye garantía por importe calculado sobre la partida denominada "Ejecución de obras" que se corresponde con el Presupuesto de ejecución por Contrata (incluyendo Gastos Generales y Beneficio industrial) y deduciendo IVA, todo ello conforme lo que establecen los artículos 75 d) RAETRLTAU, 131 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 107 de la Ley 7/2017 de contratos del sector público; de un millón ciento cuarenta y un mil setecientos veinticuatro euros con veinticuatro

céntimos (1.141.724,24 €) que equivale a un 7% de los costes de obra de urbanización (exento IVA) tanto de la obra interior como de las infraestructuras comunes del PU y Proyectos complementarios adscritos al Sector Sub SO01, y que será prestada y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador.

Cualquier variación al alza que se produzca sobre el referido coste determinará la obligación de ampliar la garantía prestada. Tal ampliación deberá realizarse en el momento en que la Administración actuante lo requiera a sea de oficio o a instancia de persona interesada.

La garantía se presentará en cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 110.3 d) TRLOTAU/2023 (seguro de crédito y caución, garantía financiera-aval bancario o en garantía real-mediante la constitución de hipoteca en favor de la Administración Actuante sobre un suelo).

Fuera de lo anterior, cualquier variación al alza que se produzca sobre el referido coste de "Ejecución de obras" relativo al Presupuesto de ejecución por Contrata determinará la obligación de ampliar la garantía prestada. Tal ampliación deberá realizarse en el momento en que la Administración actuante lo requiera a sea de oficio o a instancia de persona interesada.

La garantía se prestará en favor de la Administración Actuante en el momento de la firma del presente convenio en la modalidad admitida por el artículo 110.3 d) TRLOTAU/2023 de garantía financiera, mediante aval bancario a favor del Ayuntamiento por el referido importe de 1.141.724,24 €.

Se adjunta como Anexo 1 al presente del precitado justificante del aval.

11.2.- En el caso de que se deseara simultanear las obras de edificación de parcelas con las obras de urbanización, se deberán tener en cuenta las conclusiones del informe de aclaración solicitado por el Ayuntamiento y emitido con fecha 10 de octubre de 2014 por los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuyas determinaciones establece que:

- La fianza prevista para garantizar las obras de urbanización precisas en el contexto de una actuación edificatoria, ex artículo 127.2.B.d) del RAETRLLOTAU, debe entenderse referida a las actuaciones urbanizadoras necesarias y pendientes para el servicio de la parcela donde se pretenden llevar a cabo las pretendidas actuaciones edificatorias, de cara a su conversión en solar y conexión a las redes de infraestructuras y servicios existentes, sin que deba hacerse extensiva en principio, al conjunto de las actuaciones urbanizadoras establecidas en un PAU de cara al desarrollo de la totalidad del suelo urbanizable incluido en la correspondiente unidad de actuación.

- Dicha fianza no resulta exigible cuando tales actuaciones urbanizadoras y de conexión con las redes y servicios generales hayan sido ya ejecutadas, recepcionadas por la Administración actuante y transcurridos los plazos legales de garantía, ni tampoco cuando el propietario interesado haya satisfecho la totalidad de su cuota de participación en los gastos de urbanización del sector concernido.

- La consabida garantía de simultaneidad para la realización de actuaciones edificatorias, así como cualquier otra fianza o aval que sea prestado por el solicitante de la licencia para garantizar bien las obras de urbanización finalizada o bien respecto de obras en curso de urbanización, podrá ser devuelta, a petición de dicho solicitante de licencia, una vez concedida la licencia de primera ocupación de la edificación, previa ejecución de las obras de urbanización y su formal recepción por la Administración actuante, y transcurrido el plazo legal de garantía de dichas obras. En cualquier caso, para proceder a tal devolución, se dará audiencia y se recabará el visto bueno expreso del agente urbanizador o de la Entidad Urbanística de Colabora de Conservación en caso de estar ésta constituida.

11.3.- El urbanizador garantizará las obras de urbanización realizadas, durante el plazo de un año desde la recepción de las mismas por el Ayuntamiento. Durante ese período de tiempo el urbanizador deberá subsanar los defectos que aparezcan en las obras realizadas y que sean imputables a defectos o a la mala ejecución de las mismas. A su término el urbanizador recuperará del Ayuntamiento la garantía en su integridad o en parte en el caso de minoración de garantía por recepción parcial de las obras (conforme el art 181.6 RAETRLLOTAU).

11.4.- Por otra parte y de acuerdo con el TRLOTAU/2023, el urbanizador como adjudicatario del Programa, tendrá derecho a que se le compense en los términos de la representación general de la contratación definitiva, por su revocación anticipada siempre que no sea por causas imputables al urbanizador, o cuando el inadecuado ejercicio de sus potestades públicas por la Administración implica el normal desarrollo de la actuación. De igual forma, cuando las decisiones públicas alteren el desarrollo de la actuación variando las cuestiones del Programa, comportaran las compensaciones económicas que procedan para restaurar el equilibrio económico de la actuación en favor de la Administración o del adjudicatario.

Decimosegunda.- Penalizaciones.

12.1.- Las relaciones derivadas de la adjudicación del PAU del Sector SUB SO 01 del vigente POM de Illescas, se regirán por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en el marco de la misma, en el planeamiento municipal y en la documentación del propio Programa, en particular de las Bases aprobadas, así como por las reglas del contrato de servicios públicos de la legislación reguladora de las Administraciones Públicas.

12.2.- En línea con lo anterior y de conformidad con la Base XXIV, "Penalizaciones"; las penalizaciones del Agente Urbanizador serán las Generales establecidas por la normativa de Contratación del Sector Público, así como las reguladas en dichas Bases de ordenación aprobadas.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo:

- Incurriese en demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del convenio, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales que permitiera apreciar la imposibilidad de cumplir el plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución de la adjudicación (artículo 114.1. d) del RAE) con pérdida de la Garantía de promoción ver Base XXVI. Resolución, o por la imposición de penalidad del 0,01% del precio de adjudicación del Programa por cada día de retraso, sin que en ningún caso, dicho retraso pueda superar el 20% del plazo previsto, en cuyo caso procederá la resolución del mismo en los términos de este Convenio.
- Incurriese en demora o incumpliese el plazo para la presentación de los instrumentos de planeamiento, obra y gestión establecidos en la Base XXIII apartados A, B, C, D y E 0,003 % del precio de adjudicación del Programa por cada día de retraso, hasta que se entregue.

12.3.- El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como consecuencia de su actividad o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquellos tuvieran su origen en una orden directa del Ayuntamiento o en el cumplimiento de una condición impuesta por ella.

Decimotercera.- Cumplimiento del convenio y resolución del programa de actuación urbanizadora.

13.1.- El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción definitiva de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento, según se ha recogido en los apartados 7.3 y siguientes.

13.2.- Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las establecidas en el artículo 125 TRLOTAU/2023 y 114 del RAETRLLOTAU. En particular y en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el urbanizador en el presente convenio, así como en el conjunto de documentación que integra el PAU aprobado por el Ayuntamiento, este último podrá acordar la resolución de la adjudicación del Programa, previo dictamen de la Comisión Regional de Urbanismo que también podrá ser instado por el urbanizador. El acuerdo de resolución deberá, además de las condiciones que se deriven del dictamen solicitado, disponer:

- La devolución de las contribuciones a los gastos de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de los terrenos afectados por el Programa.
- La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a los gastos de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el urbanizador cuanto esta proceda.

13.3.-En caso de resolución del Programa, el urbanizador adeudará al Ayuntamiento el valor de las retribuciones ya percibidas, previo descuento del de las obras realizadas y en caso de mora los intereses de la cantidad que resulte, según el tipo de interés legal. La deuda será declarada mediante resolución de la Administración actuante previa audiencia del interesado y, en caso de impago, podrá ser recaudada por vía de apremio. Las cantidades así recaudadas se destinarán preferentemente a garantizar o sufragar la total ejecución de las obras o, subsidiariamente, a compensar a los propietarios por los perjuicios sufridos

13.4.- En caso de resolución de la condición de agente urbanizador por incumplimiento a él imputable, y de cara a proteger a los propietarios y terceros adquirentes de suelo en el Sector, se tendrá en cuenta la Ordenanza municipal de ejecución de la urbanización en aquellos sectores en que ha quedado inacabada por incumplimiento del agente urbanizador, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo Número 108 de 9 de junio de 2017.

13.5.- El Urbanizador podrá en cualquier momento y previa autorización municipal ceder su condición a favor de un tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 del TRLOTAU/2023 y 99 RAETRLOTAU.

Decimocuarta. - Terrenos correspondientes a la cesión de aprovechamiento lucrativo municipal.

En función de la letra b) apartado 2) del Art. 68 del TRLOTAU y determinaciones del planeamiento de la presente actuación (Plan Parcial), se cede aprovechamiento y superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo capaz para materializar una cesión obligatoria a la administración, y que en este caso según el parámetro establecido en la ficha de desarrollo del sector es del 9,99%. del aprovechamiento tipo del área de reparto.

Por lo expuesto, en la memoria del Plan Parcial, siendo el aprovechamiento total del ámbito de 101.952,41 uuaa o m² de uso residencial plurifamiliar libre, tenemos que:

A.S.A.= 101.952,41 uu.aa. x 0,9001 = 91.767,36 uu.aa. o metros cuadrados construidos de uso residencial plurifamiliar libre, correspondiendo la diferencia de aprovechamiento resultante al Ayuntamiento de Illescas, es decir un total de 10.185,05 uu.aa. o metros cuadrados construidos de uso residencial (vivienda libre colectiva).

Señalar que, la cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento que se realice a la Administración, está libre de cargas de urbanización, siendo la misma a costa de los propietarios en proporción a sus aprovechamientos.

Decimoquinta.- Infraestructuras y sistemas generales.

El POM determina respecto del Sector una serie de obligaciones que es necesario conocer de cara a la finalización y cumplimiento del Programa, de la formal recepción de la obra urbanizadora, y del cierre de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación.

Así según la ficha del POM:

- El Sector debe participar en un 1,41 % de un PEI del POM tal y como se establece en la ficha de ordenación del mismo contenida en el Anexo II de las NNUU del POM, indefinido y no redactado, por lo que se propone sustituir la incertidumbre por certidumbre. Se adjunta cuadro extractado de dicha ficha:

Desarrollo y ejecución.	
- Iniciativa: Gestión Indirecta.	
- Ejecución de las cargas de urbanización: el sector correrá con los siguientes costes:	
Participación en las infraestructuras del Pei/Proyecto de Urbanización Complementario del POM:.....	1,41%.
Urbanización interior del sector.....	100%.

Sistemas Generales (OE)	Áreas de Reparto	Código	Superficie total	Superficie dentro del sector
	Área de Reparto Ar Sub So 01 Residencial	SG.V-1.1	158.578,54	6.588,77
		SG.V-2	242.177,33	10.886,06
		SG.V-08.04	10.795,01	10.249,28
		SG.V-08.05	15.167,18	7.478,67
		SG.V-06.03	71.224,37	506,89
		SG.ZV.SUB.05	65.713,11	10.601,22
		SG.ZV.SUB.06	76.482,58	11.481,43
		SG.INF.2	18.809,65	20.432,50
		SG.EQ.SUB.11	8.663,81	8.115,96

● Además, al Sector SUB SO 01 le corresponde un porcentaje de participación del 8,19% sobre el 0,62%, esto es un 0,0507%, de participación en el PEI del POM por la adscripción de los SSGG exteriores incluidos en el SUB SO SG, tal y como se establece en la ficha de ordenación del mismo contenida en el Anexo II de las NNUU del POM, y respecto de los cuales se tiene la misma incertidumbre.

Superficies de Sistemas Generales Adscritos:	
SG-A.01-A	SG-INF: 36.955,92 m²
	SG-V: 16.175,15 m²
SG-A.01-B	SG-INF: 14.866,93 m²
	SG-V: 8.707,12 m²
SG-A.01-C	SG-INF: 70.391,62 m²
	SG-V: 8.029,52 m²
Para el desarrollo de los sectores y al estar en un ámbito de protección y/o prevención se deberá realizar un estudio arqueológico.	
Estos sistemas generales adscritos se adscriben a los sectores:	
SUB SO 01, SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04, SUB SO 07, SUB SO 08 y SUB SO 09 en función de su aprovechamiento.	
	SO-01: 8,19%
	SO-02: 12,63%
	SO-03: 15,94%
	SO-04: 17,22 %
	SO-07: 26,40%
	SO-08: 5,51%
	SO-09: 14,11%
El coste de las infraestructuras del PEI/Proyecto de Urbanización Complementario del POM se repartirá entre los sectores SUB SO 01, SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04,SUB SO07, SUB SO 08, SUB SO 09 en función de su aprovechamiento.....0,62%	

Por tanto, para dar solución a la inseguridad e incertidumbre que genera la inexistencia del PEI del POM, el cumplimiento de la obligación de participación del Sector con el 1,41% del PEI del POM, así como a la participación del sector con el 0,0507% del PEI del POM por su inclusión dentro de los SSGG adscritos exteriores del Sector SUB SO SG, se solucionará ejecutando las infraestructuras generales comunes enumeradas ,así como los sistemas generales tanto interiores como exteriores adscritos al Sector mediante la posibilidad que soporta el POM y ficha urbanística del Sector.

Dicha posibilidad no es otra que la de desarrollo y ejecución de las mismas mediante Proyectos Complementarios de iniciativa particular que con carácter de “proyectos de obras” se redacten con el fin de valorar y ejecutar dichas infraestructuras, como adelanto y sustitución de las previsiones del PEI, sirviendo en este caso, de igual modo, la dedicación de los importes a estas infraestructuras, en lugar de las inicialmente previstas en PEI del POM con carácter sustitutorio de la obligación de participación en el 1,41% del PEI del POM y del 0,0507% por su participación en los SSGG adscritos exteriores, siendo por tanto suficiente para el cumplimiento de dicha obligación.

De acuerdo a esto, el importe de la ejecución de estas infraestructuras comunes actualmente valorado en el Proyecto de Urbanización y pormenorizado en la Proposición jurídico-económica, se trasladará a los Proyectos Complementarios de Urbanización que en lo formal se presenten, tramiten y aprueben por el Ayuntamiento, de manera que pueda ser incorporado en la cuenta de liquidación del Proyecto de reparcelación del Sector que se redacte, salvo u los mismos esté incluidos en el Proyecto de Urbanización aprobado por ser obra de urbanización interior del mismo.

Como regla general, la ejecución de infraestructuras comunes que tengan la consideración de sistemas generales no adscritas al Sector SUB SO 01, tanto en lo que se refiere a la obtención del suelo como la realización de las obras se ajustará a los parámetros establecidos en el artículo 126 y ss del TRLOTAU/2023. En particular y tal como

recoge la Base IV, si se anticipase su ejecución, la obtención del suelo necesario para su materialización correrá a cargo de la Administración Actuante y su ejecución se realizará mediante PEI por la Administración local; o bien, obtenido el suelo por la Administración Actuante, el Sector SUB SO 01 podrá ejecutar anticipadamente a través de otras fórmulas de gestión (convenios, permutas, Proyecto Complementario de Urbanización o PCU, etc.

Habrà de tenerse en cuenta que, si durante el proceso de aprobación del Plan Parcial se redactase el pertinente PEI del POM, se ajustará el Proyecto de Urbanización que se redacte a las directrices del mismo, y se disgregarán del mismo las infraestructuras a desarrollar mediante el PEI, si así se estimase conveniente, o se detraerán del PEI las obras que decidan ser realizadas mediante Proyecto Complementarios.

No obstante, si el Ayuntamiento lo entendiese oportuno, se podrá cumplir dicha obligación del Sector de participar en el 1,41% de participación del PEI del POM, así como del importe previsto para los SSGG adscritos exteriores (participación del 0,0507% del PEI del POM), por sustitución de la ejecución de alguno de los Proyectos complementarios enumerados en los cuadros anteriores, por lo siguiente:

- Mediante la dedicación de parte de dichos importes a la ejecución de infraestructuras de interés general del municipio a elección de éste (equipamientos, viales, redes de servicios...), dentro o fuera del ámbito de actuación del SUB SO 01.
- Depósito en la cuenta general del Ayuntamiento de parte de dichos importes, tal como permite la Base IV.

Ambas posibilidades de sustitución y cumplimiento de obligaciones se articularán mediante la firma de los oportunos convenios entre el Ayuntamiento como Administración Actuante y el Agente Urbanizador, siendo estas actuaciones, sustitutorias de las inicialmente previstas en los cuadros anteriores y suficientes para el cumplimiento de la obligación de participar en el 1, 41% de participación del PEI del POM, así como del importe previsto para los SSGG adscritos exteriores.

No obstante, lo anterior, en el caso de que se adelanten infraestructuras comunes adscritas a otros sectores por cualquier motivo, se podrá convenir con el Ayuntamiento su ejecución anticipada sin perjuicio del resarcimiento y derecho del cobro del agente del importe adelantado por tal concepto. Teniendo reflejo en el Convenio que se firme la referencia a los importes adelantados y su repercusión a los Sectores a los que aproveche dicha ejecución.

Dicho lo anterior de seguido se enumeran las distintas Infraestructuras a desarrollar respecto de este Sector:

1.- Infraestructuras comunes marcadas o definidas en la ficha del POM, adscritas al mismo y que discurren dentro del ámbito de gestión del sector sub so 01.

Tal y como se ha señalado anteriormente el sector tiene adscritos una serie de Sistemas Generales definidos en la ficha del mismo del Anexo II Fichas Ámbitos de Planeamiento SUB de las Normas Urbanísticas del POM, concretamente:

	Áreas de Reparto	Código	Superficie total	Superficie dentro del sector
Sistemas Generales (OE)	Área de Reparto Ar Sub So 01 Residencial	SG.V-1.1	158.578,54	6.588,77
		SG.V-2	242.177,33	10.886,06
		SG.V-08.04	10.795,01	10.249,28
		SG.V-08.05	15.167,18	7.478,67
		SG.V-06.03	71.224,37	506,89
		SG.ZV.SUB.05	65.713,11	10.601,22
		SG.ZV.SUB.06	76.482,58	11.481,43
		SG.INF.2	18.809,65	20.432,50
		SG.EQ.SUB.11	8.663,81	8.115,96

El Sector adelantará la materialización de la parte incluida en el interior del ámbito. Se adjunta a continuación cuadro comparativo con las nomenclaturas de las dotaciones previstas en la ficha de desarrollo del POM vigente y las derivadas de las diferentes modificaciones de la ordenación estructural planteadas por el Plan Parcial de Mejora.

POM (SSGG Internos)		Ordenación Prevista PPM (SSGG Internos)	
Parcela	Superficie adscrita al sector (m ²)	Parcela	Superficie (m ²)
SG.V-01.1	5.169,43	SG-DV 02 (Parte SG.V-01.1)	6.588,77
Parte SG.V-08.4	10.250,97	SG-DV 03 (Parte SG.V-08.4)	2.052,57
		SG-DV 04 (Parte SG.V-08.4)	4.378,75
		SG-DV 05 (Parte SG.V-08.4)	1.650,26
		SG-DV 10 (Parte SG.V-08.4)	2.167,70
Parte SG.V-08.5	11.410,26	SG-DV 08 (Parte SG.V-08.5)	5.863,95
		SG-DV 11 (Parte SG.V-08.5)	1.614,72
Glorieta SG.V-11-41	362,21	SG-DV 01 (Parte glorieta SG.V-11-41)	234,07
Glorieta SG.V-11-43		SG-DV 07 (Parte glorieta SG.V-11-43)	2.304,36
SG.V-06.03 (Parte glorieta SG.V-11-42)	459,3	SG-DV 06 (Parte SG.V-06.03)	506,89
SG.V-02	15.167,18	SG-DV 09 (Parte SG.V-02)	10.886,06
SG.ZV.SUB.05	10.962,09	SG-ZV 01 (Parte SG.ZV.SUB.05)	2.337,25
		SG-ZV 02 (Parte SG.ZV.SUB.05)	1.757,44
		SG-ZV 11 (Parte SG.ZV.SUB.05)	1.061,59
		SG-ZV 12 (Parte SG.ZV.SUB.05)	1.900,92
		SG-ZV 13 (Parte SG.ZV.SUB.05)	753,56
		SG-ZV 14 (Parte SG.ZV.SUB.05)	512,92
		SG-ZV 15 (Parte SG.ZV.SUB.05)	2.277,54
SG.ZV.SUB.06	7.600,51	SG-ZV 03 (Parte SG.ZV.SUB.06)	1.332,75
		SG-ZV 04 (Parte SG.ZV.SUB.06)	1.491,41
		SG-ZV 05 (Parte SG.ZV.SUB.06)	1.111,08
		SG-ZV 06 (Parte SG.ZV.SUB.06)	937,31
		SG-ZV 07 (Parte SG.ZV.SUB.06)	488,9
		SG-ZV 08 (Parte SG.ZV.SUB.06)	1.248,51
		SG-ZV 09 (Parte SG.ZV.SUB.06)	551,97
		SG-ZV 10 (Parte SG.ZV.SUB.06)	473,35
		SG-ZV 16 (Parte SG.ZV.SUB.06)	2.011,00
		SG-ZV 17 (Parte SG.ZV.SUB.06)	1.835,15
SG.INF.2	18.809,65	SG-DEIS-01 (SG.INF-02)	18.361,32
		SG-DEIS-02	209,18
		SG-DEIS-03	1.743,27
		SG-DEIS-04	80,9
		SG-DEIS-05	37,83
SG.EQ.SUB.11	8.663,81	SG-DE-01 (SG.EQ.SUB.11)	8.115,96
Total	88.855,41		88.879,21

2.-Infraestructuras comunes exteriores adscritas a esta actuación del sector SUB SO 01.

El ámbito contiene sistemas generales externos emplazados en el entorno de la Carretera de Yeles, estando adscritos a los sectores siguientes: SUB SO-01, SUB SO-02, SUB SO-03, SUB SO-04, SUB SO-07, SUB SO-08 y SUB SO-09.

Si bien al sector Sub So 01 únicamente le corresponde la adscripción de parte del SG-A.01, en el porcentaje fijado en la Ficha del ámbito SUB SO SG del Anexo II Fichas Ámbitos de Planeamiento SUB de las Normas Urbanísticas del POM, tal y como ve en el siguiente cuadro:

Superficies de Sistemas Generales Adscritos:

SG-A.01-A	SG-INF: 36.955,92 m ²
	SG-V: 16.175,15 m ²
SG-A.01-B	SG-INF: 14.866,93 m ²
	SG-V: 8.707,12 m ²
SG-A.01-C	SG-INF: 70.391,62 m ²
	SG-V: 8.029,52 m ²

Para el desarrollo de los sectores y al estar en un ámbito de protección y/o prevención se deberá realizar un estudio arqueológico.

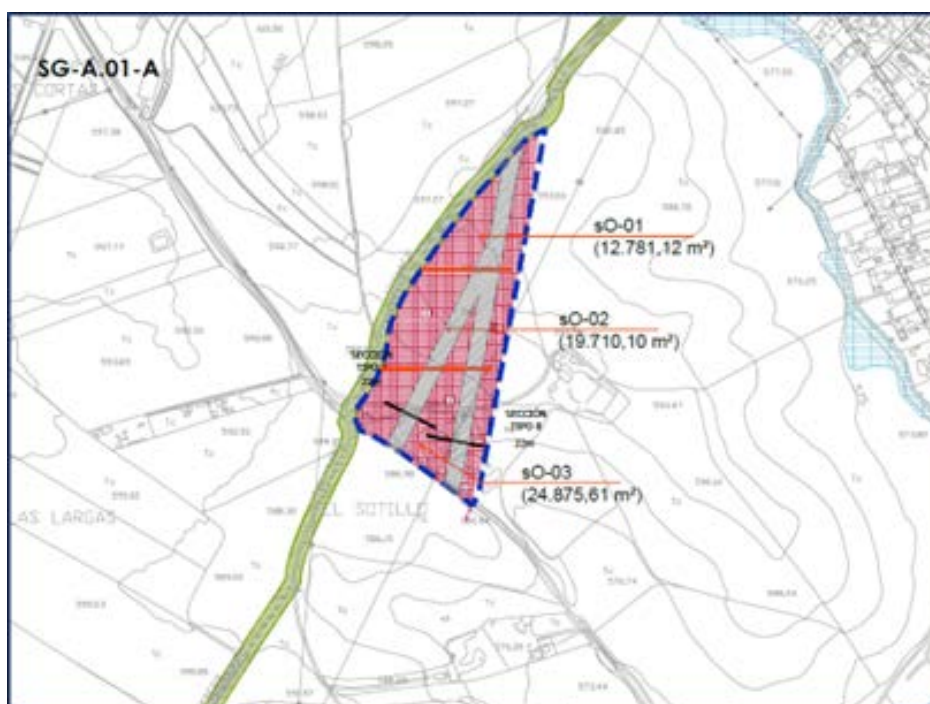
Estos sistemas generales adscritos se adscriben a los sectores:

SUB SO 01, SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04, SUB SO 07, SUB SO 08 y SUB SO 09 en función de su aprovechamiento.

SO-01:	8,19%
SO-02:	12,63%
SO-03:	15,94%
SO-04:	17,22 %
SO-07:	26,40%
SO-08:	5,51%
SO-09:	14,11%

El coste de las infraestructuras del PEI/Proyecto de Urbanización

Complementario del POM se repartirá entre los sectores SUB SO 01, SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04, SUB SO 07, SUB SO 08, SUB SO 09 en función de su aprovechamiento.....0,62%



Respecto de los mismos hemos de significar que generan derecho de aprovechamiento dentro del nuevo ámbito a los propietarios de los suelos incluidos que le serán reconocidos, y a la vez obligaciones urbanísticas a efectos de soportar cargas y costes de urbanización.

De cara a la gestión de estos sistemas externos, y dado que existen otros Sectores implicados en la misma además de no ser necesarios para la funcionalidad del futuro ámbito, se buscará la obtención del suelo que los mismos ocupan y en cuanto a su ejecución se plantea sustituirla por la monetización de la parte de coste de ejecución imputado al nuevo ámbito, consignando tal importe en la cuenta del Ayuntamiento como depósito con carácter finalista (esto es a los fines reseñados), para que éste pueda ejecutarlos.

Calculándose el importe a monetizar de conformidad con la Memoria Económica del POM (Anexo 6) y que asciende a 273.700 €.

La superficie concreta tras reajustar las superficies establecidas en el POM a la realidad de esos Sistemas Generales fuera del ámbito es la siguiente:

POM (SSGG Internos)		Ordenación prevista PPM (SSGG Internos)	
Parcela	Superficie adscrita al sector (m ²)	Parcela	Superficie (m ²)
Parte SG.V-7.2	3.200,12	SG-DV 12 (Parte SG.V-07.2)	3.211,04
Parte SG. INF.4	9.501,89	SG-DEIS-06 (Parte DE SG.INF-04)	5.026,64
		SG-DEIS-07 (Parte DE SG.INF-03)	4.543,44
Total	12.702,01		12.781,12

3.- Otras infraestructuras de servicios urbanos que el sector ejecutará para funcionamiento y funcionalidad del sector:

De manera pormenorizada son las siguientes:

□ **Abastecimiento de agua.**

Como solución al abastecimiento del Sector, el agente urbanizador asume el informe de fecha 17 de febrero de 2026 de FCC Aqualia, S.A. donde se establece la necesidad de la construcción de un depósito de abastecimiento de 1.500 m³ que amplía la capacidad de almacenamiento en Camarista.

En este sentido, el "Abastecimiento de agua. Depósitos", se ejecutará dentro de las actuaciones previstas en el SG-DEIS-01 (SG.INF-02), y podrá ejecutarse vía Proyecto complementario que sustituya a lo previsto en el POM.

□ **"Saneamiento y depuración. Nuevas depuradoras".**

La solución del saneamiento de aguas fecales del sector SUB SO 01 según informe técnico de la Mancomunidad de 22 de septiembre de 2022 se realizará a la Estación depuradora de Numancia (EDAR de Numancia).

Conectando el saneamiento de fecales del Sector con una red emisaria desde el ámbito hacia la EDAR de Numancia conforme a lo señalado en el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización Esta depuradora está actualmente en ampliación, permitiendo la ampliación de esta depuradora permitirá alcanzar los 15.000 m³/día.

El Sector participará con pago de la correspondiente tasa que le sea de aplicación con arreglo a la Ordenanza Reguladora de Vertido de Aguas residuales de la Mancomunidad.

□ **"Red de media tensión. Subestaciones",** del mismo modo que los anteriores, deberá ser resuelto por la vía de convenio/colaboración/participación con UFD Distribución Electricidad, S.A. la cual ha determinado que para atender la provisión de servicio solicitada es necesario realizar trabajos en la red de distribución de su propiedad que consisten en la ampliación de la subestación Illescas II (Toledo) mediante dos nuevas posiciones de línea de 15 kV. Siendo el punto de la red de distribución donde se realizará la conexión de la instalación la subestación de Illescas 2 (IL2), alimentando los nuevos CTs del desarrollo urbanístico.

En cualquier caso, con la aportación a infraestructuras pormenorizada en esta cláusula en los PUNTOS 1, 2 y 3, la aportación a redes de infraestructuras y sistemas generales del Sector SUB SO 01. del POM de Illescas, queda cumplida con la ejecución de esos proyectos e infraestructuras, y en la cuantía máxima reflejada en los costes de urbanización aprobados, por lo que ninguna aportación suplementaria será exigida al agente urbanizador ni al ámbito del SUB SO 01, ni por el Ayuntamiento ni por tercero.

4.- Otras infraestructuras no necesarias para la funcionalidad del sector y cuya ejecución anticipa el ámbito.

Ronda o infraestructura viaria, Sistema general no adscrito al ámbito del Sector “nueva ronda”).

A la vista del Estudio de Tráfico y Movilidad que acompaña al planeamiento aprobado, se constata que, desde el punto de vista de la movilidad, el Sector SUB SO-01 resulta plenamente funcional, no siendo necesario ejecutar actuación suplementaria alguna ni implementar infraestructuras viarias adicionales a las ya previstas y adscritas al propio sector para garantizar su correcta accesibilidad y funcionamiento.

Esto incluye la innecesidad de ejecutar de manera completa las dos rondas la SGV-01.1 denominada Ronda de circunvalación en el POM y la SGV-02 o Gran vía urbana, que arrancan del mismo sector, poniendo en relación la CM4008 con la travesía (antigua N-401), previstas en el POM más allá de la parte de las mismas adscrita al Sector e internas al mismo.

No obstante, lo anterior, el Ayuntamiento ve conveniente la ejecución de una infraestructura viaria o ronda que conforma un Sistema General no adscrito al ámbito del Sector (“la nueva ronda”). Dicha nueva ronda seguirá siempre que sea técnica y materialmente posible, la traza y el recorrido definido en el POM de la circunvalación denominada SGV-02 (más cercana al actual casco urbano de Illescas) desde la Glorieta emplazada en el PK 7+240 (SGV-11.43) y que conectaría el Sector con la Antigua N-401 (travesía cedida al municipio) a la altura de la glorieta situada frente al denominado Paño francés, Sector SUB PE15 (tramo ejecutado y adscrito a dicho Sector) poniendo en relación la CM4008 con la citada travesía (antigua N-401) y a su vez comunicada a través de la Plataforma Central Iberum Multimodal (Sector Sub So 06) con la glorieta aérea emplazada sobre la A-42 y la CM-41 Autovía de la Sagra.

No obstante, cabrá también, una solución equivalente a la descrita dado que será el futuro Proyecto técnico quien defina la traza definitiva de la misma.

Con el fin de definir las características técnicas y sección de la Infraestructura viaria o ronda y cuantificar su valor, el Ayuntamiento encargará la redacción del correspondiente Proyecto técnico a proyectista competente con titulación de al menos Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Definido el valor y características de la nueva ronda el Excmo. Ayuntamiento de Illescas llevará a cabo la completa ejecución de la nueva ronda de manera directa o por gestión indirecta mediante encargo.

La gestión de ocupación y obtención del suelo necesario (mediante expropiación, convenios o cualesquiera otra fórmula de gestión) para ejecutar y materializar la nueva ronda será responsabilidad exclusiva y directa del Excmo. Ayuntamiento de Illescas.

Desarrollo Barrio Oeste Illescas se limitará a anticipar al Ayuntamiento la financiación con derecho a reembolso del coste de la nueva ronda hasta el límite de 3.500.000 € (“la Cantidad Anticipada límite”). En la Cantidad Anticipada límite se incluye el coste de redacción del Proyecto técnico que ampare la ejecución del obra así como los estudios necesarios entre otros, estudio topográfico, arqueología, estudio de máximas avenidas, Estudios ambientales, geotécnicos, etc. así como cualquier otro necesario para la correcta definición de la misma en el proyecto, las expropiaciones, la Dirección técnica, el seguimiento, y los costes de coordinación de Seguridad y Salud de la misma, así como el coste de ejecutar el resto de la Glorieta emplazada en el PK 7+240 (SGV-11.43) en el arranque de la nueva ronda (“el coste de la ronda a aportar”), que discurre fuera del ámbito del Sector Sub SO 01.

En caso de que el coste final de la ronda supere la “cantidad anticipada límite” aportada por DBOI, dicho sobrecoste será asumido y aportado íntegramente por el Ayuntamiento de manera directa coincidiendo con el momento de la ejecución de la nueva ronda.

El control económico de las obras de la nueva ronda a ejecutar se realizará mediante certificaciones de obra emitidas por el contratista encargado de la ejecución de la nueva ronda que acrediten la efectiva y correcta ejecución, y supervisadas por la Dirección facultativa de la obra. Desarrollo Barrio Oeste Illescas pondrá a disposición del Ayuntamiento ejecutor los importes correspondientes a las referidas certificaciones, dentro de los 30 días siguientes a su presentación por el contratista en el registro municipal (por el sistema que formalmente tenga determinado en el Ayuntamiento), y hasta el máximo de la Cantidad Anticipada límite.

Las partes hacen constar que la ejecución de la nueva ronda y la asunción de su coste hasta la Cantidad límite, excede de las obligaciones económicas y urbanísticas de Desarrollo Barrio Oeste Illescas como agente urbanizador del Sector SUB SO 01, no siendo obligación inherente como agente urbanizador a soportar como gasto de urbanización del Sector, sino en concepto de financiación con derecho a reembolso, de un Sistema general exterior no adscrito al SUB So 01.

En este sentido la nueva ronda es una de las obligaciones de los Sectores Urbanizables de Uso residencial e industrial (SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04 y SUBSO 05 en la nomenclatura del POM). Siendo el criterio de reparto entre los mismos el del aprovechamiento asignado a los Sectores antes citados en ficha del POM.

Mención aparte merece la ejecución de la Glorieta emplazada en el PK 7+240 (SGV-11.43) que en parte es obligación propia de este Sector SUB So 01 y en parte hasta su ejecución completa del futuro desarrollo del Sector SUB Co 05 Sector E, como se desarrollará en el subapartado B) de este apartado 4 (al que nos remitimos); siendo esta parte imputable al SUB CO 05 Sector E financiada por el SUB So 01 con derecho a reembolso hasta la Cantidad Anticipada límite.

Las partes establecen el plazo máximo de seis (6) años desde el inicio de la obra de la nueva ronda (documentada con acta de replanteo) para la devolución al Agente Urbanizador por el Ayuntamiento de la Cantidad límite aportada en concepto de financiación de la nueva ronda por Desarrollo Barrio Oeste Illescas ("El plazo máximo de devolución").

No obstante, la Cantidad Anticipada límite podrá ser también devuelta con carácter anticipado, previa recaudación por el Ayuntamiento de Illescas a los Sectores Urbanizables de Uso residencial e industrial (SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04 y SUBSO 05) y que son los que, una vez se proceda a su desarrollo futuro deberían sufragar la obligación de devolución de las cantidades anticipadas por este Sector.

Y al Sector SUB Co 05, Sector E respecto de la parte que excede de la aportación obligatoria del Sector SUB So 01 de la Glorieta emplazada en el PK 7+240 (SGV-11.43), con el fin de ejecutarla completa.

Desarrollo Barrio Oeste Illescas, tendrá derecho a recibir la devolución de la Cantidad Anticipada límite, previa recaudación por parte del Ayuntamiento, coincidiendo con el momento de la adjudicación plenaria de la condición de agente urbanizador respecto a cualquier postulación que pretenda el desarrollo de los Sectores Urbanizables de Uso residencial e industrial (SUB SO 02, SUB SO 03, SUB SO 04 y SUBSO 05 en la nomenclatura del POM) a cargo de los que se debería imputar la ejecución de la nueva ronda y al Sector SUB Co 05, Sector E respecto de la parte que excede de la aportación obligatoria del Sector SUB So 01 de la Glorieta emplazada en el PK 7+240 (SGV-11.43) con el fin de ejecutarla completa.

En este contexto, el Ayuntamiento condicionará la firma de los convenios que perfeccionan la adjudicación y aprobación definitiva de los PAUs de los antedichos sectores urbanizables de uso residencial e industrial, hasta no que dicho importe no haya sido depositado en el Ayuntamiento por los respectivos Sectores para su posterior entrega al agente urbanizador de Desarrollo Barrio Oeste Illescas, de cara a que el Ayuntamiento la ingrese posteriormente en la cuenta que a tal efecto le facilitará Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

La firma del presente Convenio Urbanístico por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas conlleva la asunción por parte de éste de la obligación de incluir en las bases de contratación para postulante a Agente Urbanizador de los ya referidos sectores de uso residencial e industrial, una condición sine qua non, por la cual dichos aspirantes a Agente Urbanizador no puedan ser elegidos formalmente en el contexto de la aprobación definitiva y adjudicación del desarrollo mediante gestión indirecta de los PAU, como Agente Urbanizador, en tanto en cuanto no se haya producido la devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de la Cantidad Anticipada, actualizada en el IPC, a Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

Trascurrido el plazo máximo de devolución y en caso quedar cantidades pendientes de abono a Desarrollo Barrio Oeste Illescas respecto del importe de la Cantidad Anticipada límite, el Ayuntamiento de Illescas procederá al pago de la Cantidad Anticipada límite actualizada en el IPC, pendiente en la cuenta que a tal efecto le facilitará Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

La ejecución de la nueva ronda es independiente de la obra de urbanización interior del Sector SUB SO 01 ya que con independencia de la fórmula de gestión que se emplee de las antes definidas, dicha ejecución se hará necesariamente con toda indemnidad para Desarrollo Barrio Oeste Illescas y las obligaciones de ejecución y recepción de este Sector respecto de la obra de urbanización interior y propia del ámbito dado que como se ha señalado la ronda no afecta a la funcionalidad del mismo.

En cualquier caso, la devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de la Cantidad Anticipada límite deberá quedar vinculada a las variaciones de IPC al alza que se produzcan desde el momento que finalice la ejecución de la nueva ronda hasta el momento del efectivo pago a Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de cualquiera de las obligaciones asumidas en la presente cláusula facultará a la parte cumplidora a reclamar su cumplimiento, así como a reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios en caso de haberse producido

A) Glorietas PK 6+470 (SGV-11.41) y PK 7+240 (SGV-11.43) sobre la CM 4008.

Tal y como se ha señalado en el apartado 1. Infraestructuras comunes marcadas por la ficha del POM, parte de estas glorietas está adscrita dentro del ámbito de gestión del Sector SUB SO 01 del POM.

El estudio de tráfico y movilidad realizado dentro de este planeamiento establece que no es necesaria la ejecución completa de las glorietas, para la funcionalidad del Sector. No obstante, el informe de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha de 28 de octubre de 2022 recomienda su ejecución de manera completa.

La ejecución de las referidas Glorietas PK 6+470 (SGV-11.41) y PK 7+240 (SGV-11.43) se eleva a 135.235,62€ en lo referente a la ejecución de la parte de las glorietas incluidas dentro del Sector de conformidad con la proposición jurídico-económica. Siendo el desglose respecto de cada una de ellas el siguiente:

PK 6+470 (SGV-11.41) 25.028,82 €

PK 7+240 (SGV-11.43) 110.206,80 €

Respecto de la Glorieta denominada PK 7+240 (SGV-11.43), más cercana al ámbito y siendo el arranque de la nueva Ronda el Sector SUB SO 01 el sobrecoste de su ejecución completa se financiaría con derecho a reembolso dentro de Cantidad Anticipada límite y en la forma antedicha en el subapartado A) de este apartado 4.

Respecto de la Glorieta PK 6+470 (SGV-11.41) la cantidad que exceda de tal importe al objeto de la completa ejecución de la glorieta será financiada con derecho a reembolso por el Ayuntamiento en el plazo máximo de seis (6) años desde inicio de la obra de la rotonda por parte de Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

No obstante, esta Cantidad Anticipada de la Glorieta PK 6+470 (SGV-11.41) podrá ser también devuelta por cualquier postulación que pretenda el desarrollo de los Sectores Urbanizables de Uso residencial SUB SO 09, SUB So07 y SUB Co05 "Sector E" (en la nomenclatura del POM) a cargo de los que se debería imputar la ejecución de la parte restante de la rotonda, con arreglo al aprovechamiento asignado a cada uno de ellos en la ficha del POM respectiva.

En este caso Desarrollo Barrio Oeste Illescas, tendrá derecho a recibir la devolución de la Cantidad anticipada de las rotondas, previa recaudación por parte del Ayuntamiento, coincidiendo con el momento de la adjudicación plenaria de la condición de agente urbanizador coincidiendo con la aprobación definitiva de los respectivos PAU.

La firma del presente Convenio Urbanístico por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas conlleva la asunción por parte de éste de la obligación de incluir en las bases de contratación para postulante a Agente Urbanizador de los referidos sectores de uso residencial, una condición sine qua non, por la cual dichos aspirantes a Agente Urbanizador no puedan ser elegidos formalmente en el contexto de la aprobación definitiva y adjudicación del desarrollo mediante gestión indirecta de los PAU, como Agente Urbanizador, en tanto en cuanto no se haya producido la devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de la Cantidad Anticipada, de rotondas.

La devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento de Illescas de la Cantidad Anticipada, actualizada en el IPC, a Desarrollo Barrio Oeste Illescas.

La redacción de Proyecto de ejecución y la ejecución material de la referida glorieta del PK 6+470, se realizarán por este agente urbanizador mediante Proyecto complementario de Urbanización (PCU), si bien éste no formará parte de los que tenemos que presentar en los 6 meses desde la firma del convenio, al no ser obligación de ejecución propia del Sector.

La obtención del suelo para materializar la obra completa correrá en todo caso a cargo del Ayuntamiento de manera directa.

Decimosexta.- Condición resolutoria del convenio.

El presente Convenio por el que se perfecciona la aprobación definitiva del PAU del Sector Sub SO 01, se sujeta a condición resolutoria constituida en favor del agente urbanizador consistente en que el Proyecto de Reparcelación

del Sector (previas las formalidades oportunas) sea aprobado por el Ayuntamiento conforme el TRLOTAU/2023 como plazo máximo de aprobación el 30 de noviembre de 2026. De manera que si dicha falta de aprobación se debiese a causas no imputables a dicho agente urbanizador, el Ayuntamiento devolverá al agente urbanizador la garantía de promoción prestada con ocasión de la firma del presente Convenio en el plazo de un mes desde que dicha fecha límite de aprobación recaiga.

Decimoséptima.- Todos los plazos que se ha ido reseñando en los apartados anteriores se entienden como máximo, pudiendo realizarlos en un tiempo más breve si es posible. Los plazos se entenderán interrumpidos por los tiempos de espera en los que la urbanizadora esté pendiente de la toma de alguna decisión por parte de cualesquiera administraciones públicas, organismos o entidades, como las compañías suministradoras de agua, electricidad, gas o telecomunicaciones o por la falta de documentación de terceros que deba ser suministrada por el Ayuntamiento al Agente urbanizador.

Decimoctava.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico que regula el presente convenio está constituido por las Bases publicadas del Sector, el vigente POM de Illescas, el TRLOTAU/2023 y sus reglamentos principalmente el RAETRLOTAU, La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y las determinaciones particulares del acuerdo aprobatorio del P.A.U., del presente convenio.

Todas las cuestiones que se susciten con ocasión del cumplimiento del presente convenio tendrán carácter jurídico-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del TRLOTAU/2023 y serán sustanciadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los otorgantes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales con Jurisdicción en Illescas, con renuncia expresa del fuero que les corresponda, para el ejercicio de cualquier acción que se derive o emane del presente documento.

Y plenamente de acuerdo en cuanto antecede, los otorgantes se afirman y ratifican en lo expuesto en el presente Convenio y suscriben el mismo y los documentos anexos que al mismo se acompañan, por duplicado y a un solo efecto, ante mí, la Secretaria Accidental de la Corporación, de todo lo cual doy fe, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.”

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.2 del RAE, se hace pública la relación de propietarios de terrenos y titulares de bienes afectados, a saber: María Concepción Vara Naranjo, Ángeles Vara Naranjo, María Luisa García Bravo, Manuel García Bravo, María Del Pilar Garvía Díaz, Javier García Jerez, Jose Joaquin Navarro Díaz, Amparo Casarrubios Hoyos, Dirección General De Patrimonio Del Estado, Fundación Hospital De Nuestra Señora De La Caridad Memoria Benéfica De Vega, Ayuntamiento De Illescas, [Hros. De] Rafael Díaz Peletier, Amadeo Provencio Arranz, María Consuelo Provencio Arranz, Juan Francisco Díaz Renovales, Jose Juan Díaz Bermejo, Juan Francisco Díaz Bermejo, Ramon Alberto Díaz Bermejo, Ricardo Francisco Díaz Bermejo, Emilio Navarro Díaz, María Teresa Gomez Álvarez, Carlos Duran Sánchez, María Rosa Villarrubia Díaz, Jose Miguel Fernández Arranz, Margarita Valladolid Infante, Rosa Valladolid Infante, Hilario Prado Ruiz, Aursol SI, Caridad Conde Fernández, Jacinto Conde Madrigal, (Hros De) Saturnino Alonso Asenjo, María Pilar Alonso Núñez, María Del Pilar Alonso Alonso, Oscar Alonso Alonso, Blanca María Alonso Nieto, Mariano Alonso Gomez, (Hros De) Pascual Alonso Gomez, Francisca Gomez Gutiérrez, María Sagrario Aceituno Gomez, Rosa María Aceituno Gomez, María Isabel Aceituno Gomez, Antonio Berruguete Rodríguez, Antonio Berruguete Navarro, Miguel Rodríguez Montes, Productos Cerámicos Mora S.L, (Hros De) Florencio López Ugena, (Hros De) Anunciacion Aguado Martin, (Hros De) Catalina Madrigal Sotomayor, María Caridad Gallardo Madrigal, (Hros. De) Sandalio Sotomayor Gutiérrez, David Menor Barrilero, Cristina Paz Serrano, Francisco Alonso Madrigal, Roberto Mendoza Alamitos, María Teresa Alcántara Navarro, (Hros De) Benito Giron Gomez, Jose Alberto Giron Urias, (Hros De) Francisco Giron Gomez, María Concepción Victoria Ugena Nieto, María Dolores Ugena Nieto, Abel Lacort Navarro, María Carmen Navarro Fernández, Rafael Garvía Díaz, Eva Garvía Díaz, Francisco Julián Ruiz Madrigal, Jose María Palomino Infante, Candido Palomino Infante, María Julia Gamboa Sánchez, María Luisa Moreno Martin, María Luisa Martin Alonso, Marta Moreno Martin, Matilde Rojas Garcia, Luciano Cecilio Alonso Nieto, Maria Isabel Lourdes Alonso Nieto, Ana Isabel Alonso Palomino, Carmen Berruguete Rodríguez, Caxaxoa, SL, Marcial Conde Seves, María Luz Conde Seves, Rafael Conde Seves, Desarrollo Barrio Oeste Illescas SL, María De Los Reyes Gallardo Madrigal, Manuel García Martínez, Juan Luis Lacort Navarro, Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina De Sena, Inmaculada Naranjo Mateos, Martín Naranjo Mateos, Azahar Navarro Olea, Samuel Navarro Olea, Jose Javier Navarro Yepes, Nieto Ugena SL, Emilia Catalina

Ochando Madrigal, Jose Antonio Ochando Madrigal, Rafael Jose Ochando Madrigal, Raquel Olea López, Ángel Pablo Rodríguez Montes, Francisco Simón García, María Teresa Simón García, Purificación Simón García, Vamei Broker SL, Juan Bautista Alonso Parra, Lorenzo Alonso Parra, María Josefa Alonso Parra, Miguel Ángel Caballero Yepes, Alberto Caballero Yepes, David Caballero Yepes, Alejandra Fernández Caballero, Francisco Carbajo García, Luis Carbajo García, Trinidad Montes González, Natividad Martin-Sauceda Cabanillas, Miguel Ángel Naranjo Martin-Sauceda, María Victoria Naranjo Martin-Sauceda, Benito Naranjo Naranjo, Anselmo Naranjo Naranjo, Adela Naranjo Naranjo, María Del Carmen Naranjo Naranjo, Tomas Naranjo Pompa, Alicia Giron Alonso, Emilio Giron Alonso, Lucia Giron Alonso, Estrella Giron Alonso, Francisco Giron Alonso, Isabel Hernando Giron, Elena Hernando Giron, Gloria Serrano Pérez, Cesar Giron Serrano, Jesús Giron Serrano, Gloria Giron Serrano, Emiliano Orozco Álvarez, Inmaculada Felisa Orozco Álvarez, Pedro Jose Orozco Álvarez, (Hros De) María Nieves Madrigal Díaz, Jose Julio García Fernaud, Jesús Naranjo Pompa.

El contenido documental de los instrumentos urbanísticos aprobados estará a disposición de cualquier interesado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Illescas.

Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en los arts. 12, 42.2, 122.6 y 124.2 del TRLOTAU, 157.1 del RPLOTAU y 101.2 del RAELOTAU.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Illescas, 21 de julio de 2026

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ